رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٥٩ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٢٦ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١٦هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - طلب عاجل - وقف تنفيذ قرار - عقوبة تأديبية - إيقاف طالب عن الدراسة - تعذر تدارك الضرر - قيام ركني الجدية والاستعجال.

مطالبة المدعي بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بالإيقاف عن الدراسة الجامعية لمدة سنة - استناد المدعي إلى أن المدعى عليها بالغت في معاقبته - وقف تنفيذ القرار منوط بتوفر ركن الجدية والاستعجال - الثابت أن مشروعية القرار محل بحث لدى المحكمة، والمدعى عليها جادة في إنفاذه - تنفيذ القرار محل الدعوى من شأنه ترتيب أضرار يتعذر تداركها - توفر ركني الجدية والاستعجال في المطالبة - أثر ذلك: وقف تنفيذ القرار.

مستند الحكم

- قول الرسول ﷺ : "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادة (٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار القرار، إذ تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢هـ، تضمنت: أن موكله يدرس طالباً لدى المدعى عليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في كلية الهندسة ورقمه الجامعي (...) وقد صدر بحقه قرار فصل نهائي من الجامعة برقم (٦-١٤) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ وقد حكمت الدائرة في الدعوى الإدارية رقم (١٤٣٩) لعام ١٤٤٣هـ ((بإلغاء قرار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المتضمن فصل الطالب (...) من الجامعة فصلاً نهائياً)) وتم تأييد الحكم بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة (...). إلا أن الجامعة أقرت عقوبة جديدة لنفس الواقعة على موكله بإيقافه عن الدراسة لمدة سنة كاملة وتنفيذ العقوبة مباشرة، وهذه العقوبة فيها تشديد وغلو وتأثير كبير على مستقبل موكله وهو لم يرتكب مخالفة تستحق هذه العقوبة المشددة، وختم طلبه بإلغاء قرار المدعى عليها المؤرخ في ١٤٤٤/٢/١هـ والصادر من عميد شؤون الطلاب والمتضمن إيقاف موكله عن الدراسة لمدة سنة كاملة. وبقيد صحيفة الدعوى بالتاريخ المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى هذه الدائرة تقدم المدعي بطلب عاجل قيد برقم (١٣٣٨٨٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٦هـ والذي تضمن طلبه وقف تنفيذ القرار محل الدعوى بصفة مستعجلة، وذكر أنه علم بالقرار بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢هـ بعد ذلك باشرت الدائرة في نظرها حسب البين في محاضر ضبط جلساتها، بعد ذلك صدر هذا القرار تأسيساً على الأسباب الآتية.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء قرار المدعى عليها المؤرخ في ١٤٤٤/٢/١هـ والصادر من عميد شؤون الطلاب والمتضمن إيقافه عن الدراسة لمدة سنة كاملة، ويطلب طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ القرار؛ فإن توصيف الدعوى هو طعنٌ في قرار إداري مما ينعقد معه الاختصاص الولائي بنظره للمحاكم الإدارية بديوان المظالم استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تختص بالنظر في الطلب العاجل طبقاً لأحكام المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم باعتبار الطلب العاجل جزءاً من الدعوى الأصلية لدى الدائرة، وقاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان القرار محل الدعوى قد صدر بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢هـ، وعلم المدعي بالقرار بالتاريخ ذاته، وتقدم بطلب قيد هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢هـ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً لإقامتها خلال المهلة النظامية المشار إليها في المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ. وعن موضوع الطلب العاجل، فإن المدعي قدم طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه، وحيث نصت المادة التاسعة من نظام

المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٥) من المادة الثامنة من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلِب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها"، وبالنظر لتلك المادة ولمبادئ الديوان المستقرة فإن وقف تنفيذ القرار يرتكز على ركنين أساسين أولهما الجدية، وهو ما يتصل بمبدأ المشروعية، بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وذلك بأن يكون من المرجح حسب الظاهر من الأوراق الحكم بطلب المدعي عند نظر الموضوع. والثاني الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ تصرف الجهة المدعى عليها نتائج يتعذر تداركها. ولما كان المدعي قد وجَّه طلبه لإلغاء القرار محل الدعوى على اعتبار أن المخالفة التي صدرت منه لا يستحق عليها عقوبة مشددة، وأن المدعى عليها بالغت في تطبيق العقوبة على الواقعة التي تسبق إصدار القرار، وبيان مدى مشروعية القرار محل بحث لدى الدائرة، مما ترى الدائرة توفر ركن الجدية في هذه الحالة، كما أن المدعى عليها جادة في طلبها للمدعي لإنفاذ ما صدر بحقه عقوبة الإيقاف عن الدراسة لمدة سنة بدليل عدم السماح له بتسجيل أي مادة في بداية الفصل الدراسي الأول من هذا العام. ولما كان تنفيذ القرار يسبب أضراراً متعدية على المدعي وعلى مستقبله، وفي تنفيذه كذلك تعطيل لحياته الدراسية التي يترتب عليها مستقبله الوظيفي، ولما كانت الشريعة الإسلامية تنهى عن الإضرار بالغير قبل وقوع الضرر، وتأمر برفعه عند وقوعه، قال ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة

الفقهية: (الضرر يزال)؛ فإن الدائرة ترى توفر ركن الاستعجال في هذ الحالة؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة توفر ركني قبول وقف تنفيذ القرار الإداري؛ ما تنتهي معه إلى الاستجابة لطلب المدعي العاجل بوقف تنفيذ قرار المدعى عليها وذلك لحين البت في أصل الدعوى بحكم نهائي.

لذلك حكمت الدائرة: بوقف تنفيذ القرار المؤرخ في ١٤٤٤/٢/١هـ الصادر من عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المتضمن إيقاف (...) لمدة سنة دراسية كاملة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.